



P U T U S A N

Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DJUNATAN PRAMBUDI, bertempat tinggal di Jalan Lebak Indah Utara Nomor 2-4, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Wibowo & Partner, beralamat di Jalan Rungkut Barata XII/32, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT PROFILIA INDOTECH, yang diwakili oleh Direktur Utama, Alvin, berkedudukan di Jalan Mayjend Sungkono, Komplek Darmo Park I Blok IV-A Nomor 12A-14, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Uus Mulyaharja, S.H., M.H., M.Kn., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum MMP Law, berkantor di Menara IGS, Jalan Embong Gayam Nomor 17, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022; Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, CQ. DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Jakarta; Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan in;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama dan pemilik tunggal satu-satunya yang berhak untuk merek Profil Tank di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek Profil Tank milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa:
 - a. Merek Super Profila, Kelas 11, Daftar Nomor IDM000291711, tanggal penerimaan 28 Maret 2008;
 - b. Merek Profilia 88, Kelas 11, Daftar Nomor IDM000413422, tanggal penerimaan 7 Juli 2010;
 - c. Merek Super Profila 88, Kelas 6, Daftar Nomor IDM000552432, tanggal penerimaan 15 Oktober 2014;
 - d. Merek Profila 88, Kelas 6, Daftar Nomor IDM000694141, tanggal penerimaan 5 Oktober 2015; dan
 - e. Merek Profil88.Com, Kelas 35, Daftar Nomor IDM000874585, tanggal penerimaan 27 November 2012;

Semuanya atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Profil Tank milik Penggugat;

5. Menyatakan bahwa Tergugat sebagai pihak beriktikad tidak baik dalam mendaftarkan merek-merek:
 - a. Merek Super Profila, Kelas 11, Daftar Nomor IDM000291711, tanggal penerimaan 28 Maret 2008;
 - b. Merek Profilia 88, Kelas 11, Daftar Nomor IDM000413422, tanggal penerimaan 7 Juli 2010;
 - c. Merek Super Profila 88, Kelas 6, Daftar Nomor IDM000552432, tanggal

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penerimaan 15 Oktober 2014;
- d. Merek Profila 88, Kelas 6, Daftar Nomor IDM000694141, tanggal penerimaan 5 Oktober 2015; dan
- e. Merek Profil88.Com, Kelas 35, Daftar Nomor IDM000874585, tanggal penerimaan 27 November 2012;
6. Membatalkan pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya, yakni:
- a. Merek Super Profila, Kelas 11, Daftar Nomor IDM000291711, tanggal penerimaan 28 Maret 2008;
- b. Merek Profilia 88, Kelas 11, Daftar Nomor IDM000413422, tanggal penerimaan 7 Juli 2010;
- c. Merek Super Profila 88, Kelas 6, Daftar Nomor IDM000552432, tanggal penerimaan 15 Oktober 2014;
- d. Merek Profila 88, Kelas 6, Daftar Nomor IDM000694141, tanggal penerimaan 5 Oktober 2015; dan
- e. Merek Profil88.com, Kelas 35, Daftar Nomor IDM000874585, tanggal penerimaan 27 November 2012;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran dan pencoretan merek-merek atas nama Tergugat dari daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:
- a. Merek Super Profila, Kelas 11, Daftar Nomor IDM000291711, tanggal penerimaan 28 Maret 2008;
- b. Merek Profilia 88, Kelas 11, Daftar Nomor IDM000413422, tanggal penerimaan 7 Juli 2010;
- c. Merek Super Profila 88, Kelas 6, Daftar Nomor IDM000552432, tanggal penerimaan 15 Oktober 2014;
- d. Merek Profila 88, Kelas 6, Daftar Nomor IDM000694141, tanggal penerimaan 5 Oktober 2015; dan
- e. Merek Profil88.com, Kelas 35, Daftar Nomor IDM000874585, tanggal penerimaan 27 November 2012;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat daluwarsa;

Eksepsi Turut Tergugat:

- Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby., tanggal 16 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama dan pemilik tunggal satu-satunya yang berhak untuk merek Profil Tank di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek Profil Tank milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa:
 - a. Merek Super Profila, Kelas 11, Daftar Nomor IDM000291711, tanggal penerimaan 28 Maret 2008;
 - b. Merek Profilia 88, Kelas 11, Daftar Nomor IDM000413422, tanggal penerimaan 7 Juli 2010;
 - c. Merek Super Profila 88, Kelas 6, Daftar Nomor IDM000552432, tanggal penerimaan 15 Oktober 2014;
 - d. Merek Profila 88, Kelas 6, Daftar Nomor IDM000694141, tanggal penerimaan 5 Oktober 2015; dan
 - e. Merek Profil88.com, Kelas 35, Daftar Nomor IDM000874585, tanggal penerimaan 27 November 2012;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Profil Tank milik Penggugat;

5. Menyatakan bahwa Tergugat sebagai pihak beriktikad tidak baik dalam mendaftarkan merek-merek:
 - a. Merek Super Profila, Kelas 11, Daftar Nomor IDM000291711, tanggal penerimaan 28 Maret 2008;
 - b. Merek Profilia 88, Kelas 11, Daftar Nomor IDM000413422, tanggal penerimaan 7 Juli 2010;
 - c. Merek Super Profila 88, Kelas 6, Daftar Nomor IDM000552432, tanggal penerimaan 15 Oktober 2014;
 - d. Merek Profila 88, Kelas 6, Daftar Nomor IDM000694141, tanggal penerimaan 5 Oktober 2015; dan
 - e. Merek Profil88.com, Kelas 35, Daftar Nomor IDM000874585, tanggal penerimaan 27 November 2012;
6. Membatalkan pendaftaran merek-merek atas nama Tergugat dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya, yakni:
 - a. Merek Super Profila, Kelas 11, Daftar Nomor IDM000291711, tanggal penerimaan 28 Maret 2008;
 - b. Merek Profilia 88, Kelas 11, Daftar Nomor IDM000413422, tanggal penerimaan 7 Juli 2010;
 - c. Merek Super Profila 88, Kelas 6, Daftar Nomor IDM000552432, tanggal penerimaan 15 Oktober 2014;
 - d. Merek Profila 88, Kelas 6, Daftar Nomor IDM000694141, tanggal penerimaan 5 Oktober 2015; dan
 - e. merek Profil88.com, Kelas 35, Daftar Nomor IDM000874585, tanggal penerimaan 27 November 2012;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran dan pencoretan merek-merek atas nama Tergugat dari daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Merek Super Profila, Kelas 11, Daftar Nomor IDM000291711, tanggal penerimaan 28 Maret 2008;
 - b. Merek Profilia 88, Kelas 11, Daftar Nomor IDM000413422, tanggal penerimaan 7 Juli 2010;
 - c. Merek Super Profila 88, Kelas 6, Daftar Nomor IDM000552432, tanggal penerimaan 15 Oktober 2014;
 - d. Merek Profila 88, Kelas 6, Daftar Nomor IDM000694141, tanggal penerimaan 5 Oktober 2015; dan
 - e. merek Profil88.com, Kelas 35, Daftar Nomor IDM000874585, tanggal penerimaan 27 November 2012;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.009.000,00 (satu juta sembilan ribu rupiah);

Kemudian atas putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2022, tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2022, tanggal 27 Juni 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/PK/HAKI/2022/PN Niaga Surabaya, *juncto* Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2022 *juncto* Nomor 8/Pdt.Sus-HKI.Merek/2021/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69,

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 September 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2022, tanggal 27 Juni 2022;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby., tanggal 16 Februari 2022;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Atau bilamana Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan yang kita harapkan bersama (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 27 Oktober 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa dan meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 20 September 2022 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 27 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa merek Profil Tank telah didaftar pertama oleh Penggugat di Indonesia dan di Internasional, juga telah terdapat putusan pengadilan sebagaimana bukti P-66 sampai dengan P-68, serta merek Profil Tank dikategorikan sebagai merek terkenal;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa merek-merek atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Profil Tank milik Penggugat, mengingat kata Profil merupakan unsur yang dominan antara kedua merek tersebut, antara milik Penggugat dan milik Tergugat;

Bahwa apabila kedua merek-merek tersebut dipersandingkan dapat menimbulkan kesan pada konsumen atau masyarakat, merek atau produk milik Penggugat dengan merek milik Tergugat terasosiasi dan/atau merek milik Tergugat merupakan varian dari milik Penggugat, apalagi diantara merek-merek tersebut adalah sejenis, sehingga pendaftaran milik Tergugat dilandasi iktikad tidak baik yang dapat mengecoh konsumen dan merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali DJUNATAN PRAMBUDI tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DJUNATAN PRAMBUDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2023



Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan kembali	: Rp	9.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.,
NIP. 19590820 1984 03 1002